

Debat: hi ha negocis que no haurien d'existir?

Debat estructurat sobre el límit entre detectar una oportunitat i explotar una debilitat, amb tres casos que l'alumnat té al mòbil: préstecs ràpids, caixes de recompenses en videojocs i apostes esportives en línia.

DURADA

55 min · 1 sessió

AGRUPAMENT

grup classe dividit en tres equips + moderació

UNITAT 11

Emprendre: persona emprenedora, habilitats i idees

MATERIALS

- Targetes de rol (Llibertat d'emprendre · Límits necessaris · Comissió reguladora)
- Fitxa amb els tres casos i el seu marc legal actual a Espanya
- Cronòmetre projectat
- Rúbrica de coavaluació impresa

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** Qué es emprender y sus formas, Perfil y habilidades de la persona emprendedora, Creatividad y generación de ideas, Análisis del entorno y detección de oportunidades, Ética, sostenibilidad y emprendimiento social · **Comp. específiques** CE5 · **Comp. clau** CCL, CC, CD

Plantejament

La unitat ensenya a detectar necessitats no cobertes i convertir-les en oportunitats. És una habilitat, i com totes les habilitats no ve amb un manual de per a què usar-la.

Hi ha negocis que detecten una necessitat real i la cobrixen. N'hi ha altres que detecten una **debilitat** real —la pressa, la impulsivitat, l'esperança de recuperar el perdut— i l'exploten. La frontera no sempre està clara, i eixe és exactament el debat.

Els tres casos de la fitxa no estan triats a l'atzar: els tres estan a un clic al mòbil de l'alumnat, els tres són legals, i els tres han sigut objecte de regulació recent a Espanya. Discutir-los no és un exercici abstracte.

Els tres casos de la fitxa

CAS	QUINA NECESSITAT DIU COBRIR	QUINA DEBILITAT SE LI RETRAU EXPLOTAR	ON ESTÀ LA LLEI
Préstecs ràpids (microcrèdits, targetes revolving)	Diners immediats sense paperassa	La pressa i la falta de comprensió de la TAE	El Suprem ha anul·lat contractes per interessos usuraris; la TAE s'ha de publicar
Caixes de recompenses (loot boxes) en videojocs	Diversió i personalització	El mecanisme de recompensa aleatòria, semblant al del joc d'atzar	Regulació específica en tramitació; diversos països europeus les han restringides
Apostes esportives en línia	Oci per a adults	La il·lusió de control i la persecució de pèrdues	Prohibida la publicitat fora de franges restringides des de 2020

Objectius didàctics

- Distingir una necessitat no coberta d'una debilitat explotable, i reconèixer que la distinció no sempre és nítida.
- Argumentar amb el marc legal a la mà i no només amb la intuïció moral.
- Considerar la responsabilitat de l'emprenedor més enllà de la legalitat del que fa.
- Proposar una regulació concreta i anticipar el seu efecte no desitjat.

Passos

- 1. Repartiment de rols (5 min).** Tres equips. *Llibertat d'emprendre*: si és legal i ningú enganya, la decisió és del client adult; prohibir empeny l'activitat a la clandestinitat. *Límits necessaris*: hi ha dissenys pensats perquè decidisques malament, i anomenar-los «llibertat d'elecció» és fer trampa. *Comissió reguladora*: no debat; escolta i al final proposa una norma concreta per a cada cas.
- 2. Preparació (13 min).** Cada equip prepara un argument **per cas** i anticipa l'objecció més forta. Obligatori usar el marc legal de la fitxa almenys una vegada.
- 3. Ronda per casos (18 min, 6 min per cas).** Es debat cas per cas, no en bloc, perquè no s'acabe parlant només d'apostes.
- 4. Proposta de la comissió (10 min).** La comissió proposa una mesura per cas: prohibir, limitar la publicitat, exigir advertiments, posar límits de despesa, no fer res. Ha de justificar cadascuna.
- 5. L'objecció incòmoda (5 min).** El docent planteja a la comissió: quin efecte no desitjat pot tindre la vostra norma? (Mercat negre, avantatge per a plataformes estrangeres, pèrdua d'ocupació.)
- 6. Tancament individual (4 min).** Cinc línies: on posaries tu la frontera i amb quin criteri? Val dir que no hi ha frontera, però cal justificar-ho.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús del marc legal	Cita la fitxa i no argumenta només des de la intuïció	25 %
Necessitat vs debilitat	Aplica la distinció als casos amb precisió	30 %
Rèplica	Respon a l'objecció del cas que es debat	20 %
Tancament individual	Formula un criteri propi i el justifica	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** debate només dos casos i suprimir la fase d'objecció incòmoda.
- **Variant amb casos del propi entorn:** substituir un dels tres per alguna cosa del barri (una casa d'apostes prop de l'institut, una botiga de vapejadors). El debat puja de temperatura i de qualitat.
- **Extensió cap al projecte emprenedor de la Unitat 12 (10 min).** Cada grup revisa la seua pròpia idea de projecte i respon: quina necessitat cobrix i quina debilitat podria estar explotant sense voler? És incòmode i per això val la pena.
- **Connexió amb la Unitat 7:** els *dark patterns* del comerç electrònic són la mateixa discussió aplicada al disseny d'una web. Reprendre este debat allí.